

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

ARCA LIFE S.R.L.

Adresa: București, Sector 1, Strada Jiului, Nr. 131

Telefon: 021 667 03 39

E-mail: clinica.arcalife@gmail.com

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

Adresa: București, Sector 1, Strada Jiului, Nr. 131

Telefon: 0765 44 39 52

E-mail: dpo-arcalife@dbcr.ro

DATELE PACIENTULUI

Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de pacient, îmi exprim acordul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului acord.

Numele și prenumele: _____

Adresa de contact: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, respectiv:

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;
- Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente;
- Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoana semnată a prezentului acord se realizează în baza consimțământului expres, liber și în cunoștință de cauză, exprimat prin semnarea prezentului document. În temeiul art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail **dpo-arcalife@dbcr.ro** sau la adresa de corespondență, în atenția Responsabilului cu protecția datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, după caz, prelucrarea datelor se realizează și în temeiul următoarelor dispoziții din Regulamentul (UE) 2016/679:

- art. 6 alin. (1) lit. a) – persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
- art. 6 alin. (1) lit. b) – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
- art. 6 alin. (1) lit. c) – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine operatorului;
- art. 6 alin. (1) lit. d) – prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
- art. 6 alin. (1) lit. e) – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
- art. 6 alin. (1) lit. f) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, interesul legitim al operatorului fiind efectuarea demersurilor necesare pentru prestarea serviciilor medicale la cererea persoanei vizate;
- art. 9 alin. (2) lit. a), c), f), g), h), i) și, după caz, j), în măsura în care prelucrarea este necesară pentru furnizarea de asistență medicală, protejarea intereselor vitale, constatarea sau apărarea unui drept, interes public major, sănătate publică, cercetare științifică ori arhivare.

TERMENI

În sensul prezentului acord:

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, diseminarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Prin semnarea prezentului acord, persoana vizată își exprimă acordul expres pentru prelucrarea următoarelor categorii de date cu caracter personal:

- numele și prenumele;
- adresa de domiciliu/reședință;
- codul numeric personal;
- data nașterii;
- date de contact: număr de telefon și adresă de e-mail;
- date privind starea de sănătate;
- istoricul medical;
- date genetice, biometrice și date privind sănătatea, inclusiv istoricul medical;
- orice alte date care servesc la identificarea unei persoane fizice, astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv prin utilizarea mijloacelor de supraveghere audio/video sau a celor de fotografiere;
- orice alte date și informații cu caracter personal dezvăluite, direct sau indirect, de către persoana vizată, cu ocazia încheierii și derulării contractelor de prestare de servicii medicale.

ARCA LIFE S.R.L. acordă o atenție deosebită protejării datelor persoanei vizate și asigură măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru menținerea unui nivel corespunzător de securitate.

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Având în vedere specificul activității, respectiv prestarea de servicii medicale și servicii conexe actului medical, datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- prestarea de servicii medicale/de sănătate;
- identificarea diagnosticului medical și stabilirea tratamentului adecvat;
- urmărirea evoluției medicale a pacientului în timpul și după efectuarea tratamentului/procedurilor/actelor medicale;
- identificarea reacțiilor pozitive sau adverse privind administrarea unui anumit tratament medical și/sau medicamentos;
- crearea istoricului medical;
- ținerea unei evidențe exacte în scopul administrării unui tratament adecvat;
- gestionarea programărilor și a fișelor medicale;
- întocmirea fișelor medicale, biletelor de trimitere pentru investigații, consultații sau internare;
- emiterea de prescripții medicale;
- identificarea și contactarea persoanei vizate;
- corectarea unor defecte estetice congenitale;
- furnizarea de oferte;
- efectuarea de sondaje de opinie;
- îmbunătățirea serviciilor medicale furnizate;
- scopuri științifice, interesul legitim urmărit de operator fiind acela de a contribui la dezvoltarea permanentă a științei medicale;
- raportările periodice către Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, CNAS și Ministerul Sănătății, atunci când acestea se impun.

Datele personale menționate mai sus vor fi utilizate numai în scopurile arătate și vor fi păstrate în baza de date a societății **ARCA LIFE S.R.L.** pe perioada desfășurării relațiilor profesionale medic–pacient. Unitatea medico-sanitară se obligă să administreze datele în condiții de confidențialitate și siguranță. Confidențialitatea datelor personale este păstrată și după deces.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

În conformitate cu legislația aplicabilă, în scopul realizării serviciilor prestate de unitatea medico-sanitară, al înregistrării acestora și al protecției drepturilor și obligațiilor părților, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pentru o perioadă de maximum 10 ani de la executarea ultimului contract, cu excepția cazului în care legea prevede altfel pentru menținerea documentației pe o perioadă mai lungă.

De exemplu, unitatea poate avea obligația de a pune la dispoziție documente privind istoricul medical al pacientului pe întreaga durată de viață a acestuia sau până la solicitarea transferului acestor date către o altă unitate medico-sanitară, în conformitate cu legislația aplicabilă.

În funcție de tipul datelor și în lipsa unor obligații legale de stocare pentru o anumită perioadă, acestea sunt prelucrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prezentate anterior sau pe perioada cât există un interes justificat în stocarea acestora, ulterior fiind distruse.

OBLIGAȚIA DE FURNIZARE A DATELOR

Pentru a beneficia de serviciile medicale solicitate, pacientul are obligația de a furniza datele cu caracter personal necesare întocmirii fișelor medicale, biletelor de trimitere pentru investigații, consultații sau internare, prescripțiilor medicale și raportărilor periodice către autoritățile competente, atunci când acestea se impun.

Pacientul este obligat să furnizeze toate datele necesare și își asumă întreaga responsabilitate pentru exactitatea și veridicitatea informațiilor furnizate. Refuzul de a pune la dispoziție datele solicitate determină imposibilitatea acordării serviciilor medicale.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În conformitate cu legislația în vigoare, persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi:

- dreptul la informare și acces la date;
- dreptul la rectificarea datelor;
- dreptul la retragerea consimțământului;
- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
- dreptul la restricționarea prelucrării;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul la opoziție;
- dreptul de a nu fi supusă unui proces decizional automat, inclusiv creării de profiluri.

CATEGORIILE DE DESTINATARI ȘI TRANSFERUL DE DATE

În funcție de reglementările legale și de tipul datelor, acestea pot fi transmise către instituții și autorități competente, interne sau internaționale, cu atribuții de control, monitorizare și verificare a activităților desfășurate de operator, precum și către partenerii contractuali ai operatorului care desfășoară activități financiar-contabile sau activități privind monitorizarea și siguranța tranzacțiilor.

Datele pot fi transmise și către furnizori externi pentru asigurarea unor servicii aflate în strânsă legătură cu îndeplinirea actului medical, inclusiv servicii de protezare, marketing, gestionarea contractelor, plăților și programărilor. Furnizorii de servicii sunt obligați să asigure confidențialitatea și să respecte prevederile legale aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pot fi folosite și de personalul clinicii care desfășoară activități ce țin de prezența pacientului în unitatea medico-sanitară, cu respectarea condițiilor de confidențialitate impuse de lege. În acest context, este permisă inclusiv fotografierea/filmarea documentelor cu caracter medical aflate în posesia clinicii și transmiterea acestora prin e-mail, servicii de mesagerie mobilă etc., între membrii personalului clinicii, cu respectarea aceluiași condiții de confidențialitate.

În cazul în care persoana vizată constată că unul dintre angajați nu îi respectă drepturile menționate, aceasta este rugată să formuleze de îndată o sesizare adresată responsabilului cu protecția datelor. Unitatea medicală ia toate măsurile pentru respectarea drepturilor persoanei vizate, însă nu poate fi ținută responsabilă pentru acțiunile personale ale angajaților constând în nerespectarea obligațiilor ce le revin în materia protecției datelor cu caracter personal.

În cadrul clinicii/unității medico-sanitare sunt utilizate mijloace de supraveghere video în vederea îndeplinirii scopurilor anterior menționate, în special pentru asigurarea desfășurării actului medical în cele mai bune condiții. Datele astfel obținute vor fi prelucrate în vederea realizării unor interese legitime, fără a prejudicia drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.

Unitatea utilizează furnizori externi de servicii de plată. În funcție de metoda de plată aleasă, datele utilizate pentru procesarea plăților, cum ar fi contul bancar sau datele cardului, pot fi transferate către instituția financiară însărcinată cu plata sau către furnizorii de servicii de plată contractați. Uneori, acești furnizori prelucrează datele și în calitate de operatori independenți, situație în care se aplică politica de confidențialitate a respectivului furnizor.

Angajații clinicii și companiile care furnizează servicii în numele operatorului au obligația de a asigura confidențialitatea și de a respecta legislația aplicabilă privind protecția datelor. Operatorul adoptă toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat și protejarea datelor administrate, inclusiv împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare ilegală sau neintenționată, divulgare ori acces neautorizat. Măsurile de securitate sunt îmbunătățite constant, în linie cu progresul tehnologic.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

În cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă dispozițiile legale aplicabile, aceasta are dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Date de contact ANSPDCP:

Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a aduce atingere posibilității de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere, persoana vizată are dreptul de a se adresa și instanței pentru apărarea drepturilor garantate în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor, pentru sugestii, plângeri sau pentru retragerea acordului, persoana vizată este încurajată să contacteze responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail **dpo-arcalife@dbcr.ro**.

ACORDUL PERSOANEI VIZATE

Prin semnarea prezentului Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, consimt în mod expres la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezentul document. De asemenea, sunt de acord cu remiterea unui exemplar al prezentului acord la adresa de e-mail furnizată.

☐ **DE ACORD**

☐ **NU SUNT DE ACORD**

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătura: _____